Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 26ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810228

PROCESSO N° 0002592-23.2025.8.17.4001

AUTORA: ANNA BEATRIZ CAVALCANTI DE OLIVEIRA

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

Relatório ANNA BEATRIZ CAVALCANTI DE OLIVEIRA, qualificando-se pela pena de procurador constituído, ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, também qualificada, para obrigar a Demandada em custear o tratamento recomendado pelo seu médico assistente.

Reza a inicial que a Autora é beneficiária do plano de saúde operado pela Ré e que foi diagnosticada com Doença Renal Crônica em estágio V, tendo sido submetida a transplante renal.

Narra que, em decorrência de um quadro de rejeição aguda do enxerto, sua Equipe médica prescreveu, em caráter de urgência, tratamento com o medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA (FLEBOGAMMA), sendo que operadora Ré recusou seu fornecimento sob o argumento de se tratar de uso *off-label* (ID de n° 206635410).

Diante do risco iminente de perda do órgão e de complicações graves à sua saúde, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para o fornecimento imediato do medicamento, e, ao final, a confirmação da medida, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Juntou documentos. O pleito antecipatório de tutela de urgência foi deferido em Plantão Judiciário (ID de n° 206633246).

Devidamente citada, a Ré apresentou contestação (Id. 209128383), arguindo, em preliminar, a perda superveniente do objeto pelo cumprimento da liminar e a ausência de interesse de agir. No mérito, defendeu a legalidade da recusa, alegando que o tratamento não consta no Rol da ANS para a patologia em questão e que o contrato, por ser anterior à Lei 9.656/1998, não possui cobertura obrigatória para o procedimento.

No ID d en° 211908589, sobreveio a réplica. Instadas, as Partes declinaram da produção de outras provas.

Autos conclusos. É o que basta relatar.

Passo ao julgamento.

Preliminares Não merece acolhimento a arguida perda superveniente do objeto da ação e do interesse processual da Autora, somente em virtude do cumprimento da medida antecipatória.

Ora, a satisfação da pretensão cominatória em sede de tutela de urgência apenas antecipa os efeitos da decisão final, mas não esgota o interesse processual, que reside justamente na confirmação dessa medida em caráter definitivo, tornando o direito da Demandante incontroverso.

Ademais, subsiste o interesse no julgamento do pedido de indenização por danos morais.

Preliminares, pois, rejeitadas.

Enfrento o mérito.

Discussão Cuidam-se de pretensões cominatória e indenizatória, de conhecida possibilidade jurídica, aviada entre Partes com legitimidade *'ad causam'* e interesse de agir, porquanto aforada por beneficiária de seguro de saúde em face da respectiva Seguradora.

A controvérsia a ser dirimida reside em saber se o tratamento médico de que necessita a Autora, envolvendo o uso do medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA (FLEBOGAMMA), deve ser custeado pela Operadora de plano de saúde, diante da afirmativa de que o quadro clínico da Segurada não se amolda à diretriz de utilização do tratamento, delineada pela ANS, bem como de que o contrato antecede a edição da Lei nº 9.656/1998.

Pois bem. De pronto, verifico absoluta contradição na tese da defesa, já que, ao tempo em que defende que o plano de saúde da Demandante é antigo e não se sujeita aos ditames da Lei nº 9.656/1998, sustenta a exclusão de cobertura em razão de Diretriz de Utilização (DUT) prevista no rol da ANS, o qual somente se aplica a planos novos.

Por um ou outro caminho, entendo que não prospera a tese da defesa. Ora, independentemente de o plano de saúde da Requerente ser ou não anterior à Lei nº 9.656/1998 ou ter ou não haver sido a ela adaptado, o fato é que a cláusula contratual excludente, invocada pela Operadora Ré, não pode ser prestigiada.

Isso porque o contrato de plano de saúde, ainda que antigo, sujeita-se, como dito, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor[1], eis que alberga prestações de trato sucessivo, alcançadas, portanto, pela Lei Consumerista, diploma de ordem púbica que é.

Logo, partindo dessa premissa, devem ser reputadas nulas as cláusulas restritivas invocadas pela defesa, que excluem o fornecimento de fármacos destinados ao tratamento de doenças graves em caráter ambulatorial, eis que coloca o Segurado em situação de desvantagem exagerada[2], comprometendo o objeto do próprio contrato, além de ofender a função social e a boa-fé objetiva que devem nortear toda e qualquer relação dessa natureza[3].

Com efeito, diagnosticada a patologia pelo profissional médico, essa inserida na Classificação Internacional de Doenças, tem a Operadora o dever de custear o respectivo tratamento, sendo vedada a

recusa com base em pactuação abusiva.

Ora, ao aderir ao contrato, o Segurado não pode prever quais tratamentos irá necessitar, mormente quando não portador de doença pré-existente, logo não se afigura razoável que, quando da contratação, seja obrigado a abdicar, previamente, de cobertura para tratamentos médicos que constituem o próprio objeto do contrato.

Bem por isso, a Lei Civil preceitua que "são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio".

É justamente a hipótese dos autos.

É bem verdade que o contrato de seguro saúde pode albergar limitações e exclusões – afinal a prestação de serviço de saúde universal é obrigação primária do Estado –, sendo lícito que os contratantes delimitem adequadamente o sinistro a ser coberto.

Todavia, prestigiar a cláusula restritiva invocada pela Demandada significa obstaculizar a tentativa de cura de enfermidade coberta pelo plano, ofendendo, em última análise, a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, postulados esses de índole constitucional.

Não é demais rememorar que se está diante de doença gravíssima, a qual, se não aplacada a tempo e modo, pode levar à perda do rim transplantado e até ao óbito da Paciente, conforme atestado pelo profissional médico (ID de n° 206635414).

Não se trata, pois, de tratamento meramente eletivo, mas necessário e urgente, tanto que já ordenado em caráter liminar nestes autos. E não vem a socorrer à Demandada a alegação de que o fármaco perseguido não tem diretriz de utilização para o caso vertente ou indicação aprovada pela ANVISA.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça[4] já assentou entendimento nos seguintes termos:

> *"(...) é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de uso off-label, ou de caráter experimental, especialmente quando se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário."*

Não é demais ressaltar, outrossim, que não cabe à Seguradora demandada discutir a propriedade ou não do tratamento, eis que não lhe é dado substituir os médicos na opção terapêutica.

Cuida-se, em verdade, de decisão afeta ao profissional médico, que além de ser detentor da informação técnica, é conhecedor do quadro clínico da Autora, estando apto, pois, a decidir qual o tratamento mais adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete a Paciente, não estando a Ré habilitada tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde da segurada, sob pena de colocar em risco a vida do consumidora, conduta esta diametralmente oposta ao objetivo do contrato.

Entendo, pois, que a restrição imposta pela demandada ameaça o objetivo da avença, violando a boa-fé contratual e colocando a Autora/Consumidora em posição de desvantagem exagerada, razão por que não

pode ser prestigiada. Deve, portanto, a Ré custear o tratamento perseguido.

Nessa esteira, pugna a Autora pelo recebimento de indenização por dano moral, pleito este que também deve ser acolhido, nos termos dos arts. 186, 927 e seguintes, do Código Civil.

Com efeito, a atitude da Operadora Ré, a par de caracterizar-se como inadimplemento contratual, irradia ao consumidor angústia, intranquilidade, preocupação, insegurança e sofrimento por retardar e/ou interromper o tratamento do qual necessitava, afetando seu equilíbrio emocional, maculando os atributos da sua personalidade, o que constitui, pois, fato gerador do dano moral que demanda compensação pecuniária.

Destarte, considerando o caráter compensatório, punitivo, pedagógico e preventivo da indenização, além do grau de culpa da Parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da Parte ofendida e a natureza do direito violado, fixo o quantum indenizatório no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Registro que um valor acima do fixado parece-me exorbitante, bem próximo do enriquecimento sem causa. E, se menor, não alcançaria o objetivo visado pelo instituto da responsabilidade civil.

Decisão ISTO POSTO, na esteira da fundamentação supra e do mais visto nos autos, JULGO procedente a pretensão embutida na atrial, precipuamente para:

a) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência concedida na decisão de ID n° 206633246, condenando a Demandada em arcar definitivamente com todos os custos inerentes ao fornecimento do medicamento prescrito à Autora, qual seja, IMUNOGLOBULINA HUMANA (FLEBOGAMMA);

b) CONDENAR, outrossim, a Demandada em indenizar os danos morais impingidos à Requerente, esses já arbitrados em R$ 15.000,00(quinze mil reais), a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA, a partir desta decisão e acrescida de juros moratórios pela Taxa SELIC, desde a citação, conforme a Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça;

c) CONDENAR, em face da sucumbência, a Parte vencida no recolhimento das custas processuais e no pagamento de verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) do valor total da condenação (custo do medicamento e indenização), com arrimo no art. 85, § 2°, da Lei de Ritos Cíveis.

Com isso, DOU resolução de mérito ao processo, o que FAÇO com suporte no art. 487, inc. I, 1ª parte, do Código de Ritos Cíveis.

Desde logo, ADVIRTO as Partes de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa e/ou arbitramento de honorários e/ou dano moral, será alvo de sanção, na forma do art. 1.026, § 2°, do CPC, haja vista o dever de cooperação e lealdade imposto a todos os atores processuais pelo art. 6°, da Lei de Ritos.

Transitada em julgado, ORDENO o arquivamento dos autos, ressalvada eventual manifestação executória.

P.R.I.C.

Recife, 8 de agosto de 2025.

Dia de São Domingos de Gusmão.

Bel. DAMIÃO SEVERIANO DE SOUSA
Juiz de Direito

---

[1] STJ, Súmula nº 608. *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.*

[2] Art. 51. *São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;*

§1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que: I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

[3] Código Civil. Art. 422. *Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.*

[4] AgInt no REsp n. 1.923.562/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.

Assinado eletronicamente por: DAMIAO SEVERIANO DE SOUSA
08/08/2025 12:38:36
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 212392721

25080812383687400000206786644

IMPRIMIR GERAR PDF